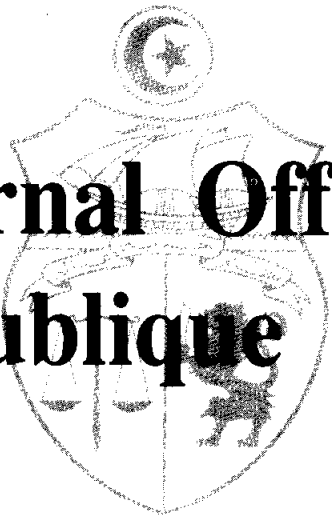




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 19 septembre 1986

129^e année

N° 51

Sommaire

décrets-lois

Décret-loi n° 86-5 du 16 septembre 1986, portant modification de certains articles du code de justice militaire	1026
Décret-loi n° 86-6 du 16 septembre 1986, portant ratification de l'accord de crédit relatif à la vente de produits agro-alimentaires par la République française à la République tunisienne conclu à Tunis le 13 juin 1983 et amendé le 3 juillet 1986	1027
Décret-loi n° 86-7 du 16 septembre 1986, portant ratification de l'accord de coopération financière conclu à Tunis le 18 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne	1027
Décret-loi n° 86-8 du 16 septembre 1986, portant ratification de l'accord et de l'échange de lettres conclus à Tunis le 18 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Royaume de Belgique et relatifs à l'octroi d'un prêt du gouvernement du Royaume de Belgique au gouvernement de la République tunisienne	1028
Décret-loi n° 86-9 du 16 septembre 1986, portant ratification de l'accord conclu le 11 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement des Etats-Unis pour la vente de produits agricoles	1028

décrets, arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 86-855 du 17 septembre 1986, portant convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire	1028
--	------

Ministère du plan et des finances

Décret n° 86-847 du 12 septembre 1986, portant révision du plan d'aménagement de Ksibet El Mediouni (gouvernorat de Monastir)	1028
Décret n° 86-848 du 12 septembre 1986, portant approbation du plan d'aménagement de Kalaat Senan (gouvernorat du Kef)	1029

Ministère de la santé publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 septembre 1986, fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques

1029

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 septembre 1986, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques

1031

décrets-lois

Décret-loi 86-5 du 12 septembre 1986 portant modification de certains articles du code de justice militaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui ont modifié ou complété le dit code;

Vu l'avis des ministres de la justice et de la défense nationale

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Les articles 10, 11, 13, 14 et 15 du code de justice militaire, promulgué par le décret du 10 janvier 1957, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

TITRE II

Composition des tribunaux militaires

Art. 10 (nouveau). — Le tribunal militaire permanent comporte des chambres dont le nombre est fixé par décret. Une au moins est criminelle qui peut selon la nécessité du service statuer sur les autres infractions.

Chacun de ces organes judiciaires est composé d'un Président et de quatre conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire permanent ou son substitut.

Les fonctions de greffe sont exercées par un des sous-officiers du corps des sous-officiers de la justice militaire.

En temps de paix, le président du tribunal militaire permanent et le président de chambre sont des magistrats de l'ordre judiciaire dans le 3ème grade.

Dans le cas où il y a plusieurs chambres, le président du tribunal militaire permanent aura rang et prérogatives du Premier président d'une cour d'appel et assurera en plus de ses prérogatives judiciaires les attributions de coordination entre les différentes chambres du tribunal qu'il préside. En cas d'empêchement, l'intérim sera assuré par le président de chambre le plus ancien dans le grade.

Dans le cas où il n'y a pas plusieurs chambres, le président du tribunal militaire permanent aura rang et prérogatives d'un président de chambre d'une cour d'appel. Un remplaçant de même grade doit être désigné pour assurer la présidence du tribunal militaire permanent en cas d'empêchement.

Si le grade du prévenu est égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel, et si le président du tribunal militaire perma-

nent n'a pas le rang du premier président d'une cour d'appel, la présidence du tribunal est confiée au premier président de la cour d'appel dans la circonscription de laquelle est établi le siège du tribunal militaire permanent.

Les quatre conseillers sont désignés par le ministre de la défense nationale parmi les officiers appartenant aux unités et services militaires à condition que la moitié ou l'un d'eux au moins soit membre du corps des officiers de la justice militaire sauf si cette disposition va enfreindre le principe selon lequel un prévenu militaire ne doit pas être jugé par celui qui a un grade inférieur ou qui a moins d'ancienneté dans le même grade.

Dans les cas prévus par l'article 22 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, relatif au statut général des forces de sécurité intérieure, deux des quatre conseillers seront désignés parmi les membres de ces forces.

Lorsque le grade du prévenu est inférieur à celui de sous-lieutenant ou équivalent, les conseillers seront : deux sous-lieutenants, un lieutenant et un capitaine.

Lorsque le grade du prévenu est égal ou supérieur à celui de sous-lieutenant jusqu'au grade de lieutenant-colonel ou ayant un grade équivalent, deux des quatre conseillers doivent être du même grade mais plus ancien que lui, le 3ème est de grade supérieur et le 4ème est supérieur de deux grades.

Lorsque le prévenu est colonel ou général de brigade, deux des quatre conseillers doivent être de même grade mais plus ancien que lui et deux d'un grade immédiatement supérieur.

Lorsque le prévenu est général de division ou un général de corps d'armée, les conseillers seront désignés par le ministre de la défense nationale.

S'il y a plusieurs inculpés de différents grades dans une même affaire, il est tenu compte du grade le plus élevé pour la désignation des conseillers.

En cas d'impossibilité de trouver un nombre suffisant d'officiers de grade supérieur à celui du prévenu, le ministre de la défense nationale peut ordonner la désignation des conseillers parmi les officiers ayant le même grade même s'ils ne sont pas plus anciens que lui dans le grade ou parmi les officiers ayant des grades immédiatement inférieurs à celui du prévenu.

En cas de nécessité, il est permis sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale de faire appel à des magistrats de l'ordre judiciaire pour former ou compléter la composition du tribunal militaire permanent ou pour assurer les fonctions de juge d'instruction militaire ou du ministère public.

Art. 11 (nouveau). — La nomination des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que leurs suppléants pour la présidence des

tribunaux militaires permanent ou la présidence des chambres du tribunal militaire permanent ou pour assurer l'exercice de l'une des activités indiquées au dernier paragraphe de l'article dix précédent est effectuée par décret sur proposition des ministres de la justice et de la défense nationale pour une période d'une année renouvelable.

Cependant, en cas de vacance et sur demande du ministre de la défense nationale, le ministre de la justice pourvoit à cette vacance par un arrêté. Néanmoins, la situation doit être régularisée par décret dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de l'arrêté.

Le magistrat nommé pour exercer l'une de ces fonctions en tant que magistrat titulaire et non en tant que suppléant bénéficie de tous les avantages accordés à un magistrat d'un même grade et ayant la même fonction de l'ordre judiciaire, il garde en outre ses droits aux promotions prévues par son statut comme s'il exerçait sa fonction dans son cadre initial.

Le suppléant bénéficiera des avantages du président titulaire au cours de la période d'intérim.

Art. 13 (nouveau). — Sont fixées par décret pris sur proposition du ministre de la défense nationale les fonctions exercées par les magistrats du corps des officiers de la justice militaire et les conditions d'attribution de ces fonctions.

Le même décret fixe un tableau d'équivalence entre d'une part les grades et fonctions de ces magistrats militaires et d'autre part les grades et fonctions des magistrats de l'ordre judiciaire.

TITRE III

L'action publique, la police judiciaire, l'ordre d'informer, l'instruction

Art. 14 (nouveau). — Un commissaire de gouvernement, un premier substitut, des substituts, un premier juge d'instruction, des juges d'instruction et des juges rapporteurs pour compléter la composition de ce tribunal seront nommés auprès du tribunal militaire permanent par décret sur proposition du ministre de la défense nationale parmi les membres du corps des officiers de la justice militaire.

Sont désignés par décret pris sur proposition du ministre de la défense nationale, un procureur général, directeur de la justice militaire, un premier substitut, des substituts dudit procureur général, parmi les magistrats du corps des officiers de la justice militaire.

Cependant, en cas de vacance dans l'un des postes cités dans cet article, le ministre de la défense nationale peut par arrêté pourvoir à cette vacance. Néanmoins la situation doit être régularisée par décret dans un délai de trois mois à partir de la date de cet arrêté.

Art. 15 (nouveau). — Les magistrats du parquet militaire ont les prérogatives accordées par le code de procédure pénale aux magistrats du parquet auprès des tribunaux de droit commun, et dont les dispositions ne se contredisent pas avec celles du présent code.

Le commissaire du gouvernement du tribunal militaire permanent doit requérir l'ordre d'informer du ministre de la défense nationale en vertu des dispositions de l'article 21 et suivant du présent code.

S'il ressort des faits que le chef d'inculpation retenu contre le prévenu est qualifié de crime, il doit ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction militaire et ce par arrêt d'ouverture d'une enquête.

En ce qui concerne les autres infractions, il peut soit soumettre l'affaire au juge d'instruction militaire, après avoir pris arrêt ordonnant ouverture d'une enquête, soit traduire le prévenu devant le tribunal militaire par la voie de citation directe ou par la traduction immédiate.

Dispositions transitoires

Art. 2. — La fonction du président suppléant au tribunal militaire permanent est équivalente à la fonction du président de chambre à une cour d'appel et ce pour les années judiciaires 1983-1984 et 1984-1985.

Art. 3. — Les ministres de la justice et de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 12 septembre 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 86-6 du 16 septembre 1986 portant ratification de l'Accord de crédit relatif à la vente de produits agro-alimentaires par la République française à la République tunisienne conclu à Tunis le 13 juin 1983 et amendé le 3 juillet 1986.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu l'accord de crédit relatif à la vente de produits agro-alimentaires par la République française à la République tunisienne conclu à Tunis le 13 juin 1986 et amendé le 3 juillet 1986;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Est ratifié l'Accord de crédit relatif à la vente de produits agro-alimentaires par la République française à la République tunisienne, annexé au présent décret-loi conclu à Tunis le 13 juin 1986 et amendé le 3 juillet 1986.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 16 septembre 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 86-7 du 16 septembre 1986 portant ratification de l'Accord de coopération financière conclu à Tunis le 18 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu l'accord de coopération financière conclu à Tunis le 18 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Est ratifié l'Accord de coopération financière, annexé au présent décret-loi, conclu à Tunis le 18 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 16 septembre 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 86-8 du 16 septembre 1986 portant ratification de l'Accord et de l'échange de lettres conclus à Tunis le 18 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du royaume de Belgique et relatifs à l'octroi d'un prêt du gouvernement du Royaume de Belgique au gouvernement de la République tunisienne.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu l'accord et l'échange de lettres conclus à Tunis le 18 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Royaume de Belgique et relatifs à l'octroi d'un prêt du gouvernement du Royaume de Belgique au gouvernement de la République tunisienne.

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Sont ratifiés l'Accord et l'échange de lettres annexés au présent décret-loi, conclus à Tunis le 18 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Royaume de Belgique et relatifs à l'octroi d'un prêt du gouvernement du Royaume de Belgique au gouvernement de la République tunisienne.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 16 septembre 1986
Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Décret-loi n° 86-9 du 16 septembre 1986 portant ratification de l'Accord conclu le 11 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement des Etats-Unis pour la vente de produits agricoles.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu l'article 31 de la constitution;

Vu l'accord conclu le 11 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour la vente de produits agricoles;

Vu l'avis du ministre des affaires étrangères;

Avons pris le décret-loi suivant :

Article premier. — Est ratifié l'Accord annexé au présent décret-loi, conclu à Tunis le 11 juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour la vente de produits agricoles.

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 16 septembre 1986
Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CONVOCATION

Décret n° 86-855 du 17 septembre 1986, portant convocation de la Chambre des députés en session extraordinaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la constitution et notamment ses articles 27 et 29 ;

Vu la loi n° 70-10 du 1^{er} avril 1970, portant organisation de la haute cour.

Décrétons :

Article premier. — La Chambre des députés est convoquée en session extraordinaire à compter du 22 septembre 1986 à 9 heures

pour examiner la question de la levée d'immunité parlementaire et le cas échéant la mise en œuvre des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée n° 70-10 du 1^{er} avril 1970.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Mornag, le 17 septembre 1986
Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

PLANS D'AMENAGEMENT

Décret n° 86-847 du 12 septembre 1986 portant révision du plan d'aménagement de Ksibet El-Médiouni (gouvernorat de Monastir).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment son article 64;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu le décret du 6 mars 1958 portant création de la commune de Ksibet El Médiouni;

Vu le décret n° 77-590 du 13 juillet 1977 portant approbation du plan d'aménagement de Ksibet El Médiouni;

Vu le décret n° 85-1113 du 14 septembre 1985 portant transfert de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère du plan;

Vu l'avis du conseil municipal de Ksibet el Médiouni en date du 21 mars 1984;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Le plan d'aménagement de la ville de Ksibet El-Médiouni est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de Ksibet El-Médiouni sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Ksibet El-Médiouni.

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 77-590 du 13 juillet 1977 sus-visées, contraires à celle du présent décret.

Art. 5. — Les ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 septembre 1986

p. le Président de la République tunisienne

et par délégation

Le Premier ministre

RACHID SFAR

Décret n° 86-848 du 12 septembre 1986 portant approbation du plan d'aménagement de la ville de Kalaât Es-Snan (gouvernorat de Kef).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme, et notamment l'article 11 de ce code;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu le décret du 19 décembre 1966, portant création de la commune de Kalaât Es-Snan;

Vu le décret n° 85-1113 du 14 septembre 1985 portant transfert de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère du plan;

Vu l'arrêté du 23 février 1961 déterminant dans la région de Kalaât Es-Snan une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement;

Vu la délibération du conseil municipal de Kalaât Es-Snan en date du 6 décembre 1984;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de la ville de Kalaât Es-Snan annexés au présent décret.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de la ville de Kalaât Es-Snan sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de la ville de Kalaât Es-Snan visés à l'article premier ci-dessus seront affichés au siège de la municipalité de Kalaât Es-Snan.

Art. 4. — Les ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 septembre 1986

p. le Président de la République tunisienne

et par délégation

Le Premier ministre

RACHID SFAR

Décret n° 86-849 du 12 septembre 1986 portant révision du plan d'aménagement de Jemmal (gouvernorat de Monastir).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment son article 64;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu le décret du 1er février 1921 portant création de la commune de Jemmal;

Vu le décret n° 79-33 du 2 janvier 1978 portant approbation du plan d'aménagement de Jemmal (gouvernorat de Monastir);

Vu le décret n° 85-1113 du 14 septembre 1985 portant transfert de la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère du plan;

Vu l'avis du conseil municipal de Jemmal en date du 23 février 1985;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrétons :

Article premier. — Le plan d'aménagement de la ville de Jemmal est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de Jemmal sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Jemmal.

Art. 4. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 78-33 du 2 janvier 1978 sus-visées, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. — Les ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 12 septembre 1986

p. le Président de la République tunisienne

et par délégation

Le Premier ministre

RACHID SFAR

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

CONCOURS

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 septembre 1986 fixant le règlement et le programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'agents techniques.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié;

Arrête :

Article premier. — Les agents techniques sont recrutés :

Par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement professionnel sanctionnant

des études secondaires techniques d'une durée minimum de quatre (4) ans et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

Art. 2. — Le concours sera apprécié par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- Le nombre d'emplois mis en concours;
- La date de clôture de la liste d'inscription au concours;
- La date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats au concours sus-visé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

- 1) Une demande de candidature établie sur papier libre;
- 2) Une copie de la carte d'identité nationale;
- 3) Un extrait de l'acte de naissance ou à défaut un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours;
- 4) Une copie établissant la position régulière du candidat au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée;
- 5) Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours;
- 6) Une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours;
- 7) Un certificat médical délivré par un médecin assermenté ou un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'agents techniques sur tout le territoire de la République.

Art. 5. — Toute candidature parvenue au ministère de la santé publique après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — Les candidats au concours sus-visé doivent indiquer dans leur demande de candidature l'option dans laquelle ils désirent concourir parmi les options mentionnées dans le programme annexé à cet arrêté.

Art. 8. — Le concours comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve pratique et une épreuve orale pour l'admission.

A. — Les épreuves écrites :

- 1) Une épreuve de culture générale
- 2) Une épreuve technique portant, au choix du candidat, sur un sujet de l'une des options figurant au programme;

B. — L'épreuve pratique et l'épreuve orale :

- 1) Une épreuve pratique portant sur la spécialité du candidat;
- 2) Une épreuve orale portant sur la spécialité du candidat, le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où la candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites, pratique et orale est fixé en annexe. La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
A. — Epreuves écrites		
1) Epreuve de culture générale.....	3 heures	2
2) Epreuve technique.....	4 heures	4
B. — Epreuve pratique et épreuve orale		
1) Epreuve pratique	4 heures	4

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
2) Epreuve orale.....		
— préparation.....	30 minutes	2
— exposé.....	15 minutes	
— discussion.....	15 minutes	

Art. 9. — Les épreuves sont indifféremment, rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux (2) épreuves prévues à l'article 8 du présent arrêté en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des § 1 et 2 du présent article.

Art. 10. — Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 11. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 12. — Sauf décision contraire du jury nul n'est admis à subir l'épreuve orale et pratique s'il n'a obtenu un total de soixante (60) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu au minimum cent vingt (120) points pour l'ensemble des épreuves écrites pratiques et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites, pratiques et orales, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13. — Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles les épreuves pratique et orale.

Art. 14. — Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves pratiques et orales.

Art. 15. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autres documents de quelque nature que ce soit.

Art. 16. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 17. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'agent technique est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 12 septembre 1986
Le ministre de la santé publique
Dr. SOUAD LYACOUBI-OUAHCHI

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

ANNEXE

Programme du concours de recrutement d'agents techniques

I. — CULTURE GENERALE

La constitution du 1er juin 1959 telle qu'elle a été amendée
L'exode
Le chômage
La chambre des députés

II. — EPREUVES PROFESSIONNELLES

A. — Option bâtiment :

Mécaniques des sols et fondations :
Identification des sols
Résistances des sols
Fondations simples
Fondations sur pieux

Matériaux de constructions :

Agrégats et pierres naturelles
Liants hydrauliques
a) Différents types
b) Conditionnement
Les mortiers et les bétons
Les produits céramiques
Maçonnerie et béton armé
Murs et cloisons
a) Maçonnerie de moellons
b) Maçonnerie en brique
c) Maçonnerie de béton
Planchers et dalles en béton armé
Cloisons

Fenêtres et portes :

Linteau

Installations sanitaires :

Evacuation des eaux usées
Evacuation des eaux pluviales
Pose des conduites
Fossés
Métré

B. — Option électronique :

Composants électroniques :

Résistances : marquage des valeurs, valeurs normalisées
Condensateurs : différents types
Transistors, diodes
Thyristors diac. tracs
Amplificateurs opérationnels
Circuits intégrés numériques

Appareils de mesures électroniques :

Oscilloscopes
Voltmètres, ampermètre, ohmètre
Voltmètres numériques

Réalisateur des circuits imprimés :

Passage du schéma au dessin du circuit imprimé
Etapes de fabrication

C. — Option électrotechnique

Appareils de mesures électriques
Voltmètres, ampermètre, ohmètre

Transformateur d'intensité
Mesure d'isolement

Puissance et énergie :

Calcul de puissance en courant monophasé
Facteur de puissance
Calcul des sections de fil en fonction de la puissance

Appareillage de sectionnement et de protection :

Sectionneur
Fusible
Disjoncteur

Machines électriques :

Transformateurs
Machines à courant continu
Machines asynchrones

D. — Option mécanique :

Mécanique
Statique des forces
Cinématique
Dynamique

Construction mécanique :

Liaison entre pièces
Transmissions (Courroies, engrenage)
Montage de roulement

Les moteurs

Le moteur à combustion interne
Le moteur Diesel
Montage et démontage d'un moteur de voiture
Techniques pratiques d'ateliers :
Travaux divers sur machines-outils :
Elaboration d'une gamme d'usinage ;
Entretien des équipements d'ateliers ;
Mesures et essais mécaniques.

CONCOURS

Arrêté du ministre de la santé publique du 12 septembre 1986
portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour
le recrutement d'agents techniques.

Le ministre de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 fixant le statut particulier du corps des ingénieurs et de techniciens de l'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1986 fixant le règlement et le programme du concours pour le recrutement d'agents techniques ;

Arrête :

Article premier. — Un concours externe sur épreuves est ouvert au ministère de la santé publique pour le recrutement de 13 agents techniques conformément aux conditions fixées par l'arrêté sus-visé du 12 septembre 1986.

Art. 2. — Les épreuves du concours auront lieu le 18 novembre 1986 et jours suivants.

Art. 3. — La clôture du registre d'inscription des candidatures est fixée au 18 octobre 1986.

Tunis, le 12 septembre 1986
Le ministre de la santé publique
Dr. SOUAD LYAGOUBI-OUAHCHI

VU
Le Premier ministre
RACHID SFAR

Journal Officiel **de la République Tunisienne**

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7